

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

O conflito é tempestivo e merece ser conhecido, por preencher os requisitos dos arts. 66, II e 951 e seguintes do Código de Processo Civil.

A questão jurídica a ser solvida é clara: **se uma medida administrativa de redistribuição para fins de equalização de acervo pode afastar a regra legal de prevenção por conexão.**

A resposta, em consonância com a doutrina processualista moderna e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, é **negativa**.

1. Da Prevenção como Regra de Competência e do Princípio do Juiz Natural

O Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 930, parágrafo único, estabelece de forma peremptória:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

¶ Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

No mesmo sentido, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (RITJPA), no seu art. 116, dispõe que a distribuição de recurso torna preventa a competência do relator para todos os recursos posteriores, tanto na ação quanto na execução, referentes ao mesmo processo ou processos conexos.

Tais normas não são meramente procedimentais; elas visam resguardar o **Princípio do Juiz**

Natural, evitar a prolatação de decisões conflitantes (segurança jurídica) e aproveitar o conhecimento prévio da matéria pelo magistrado que já teve contato com o "tronco comum" da lide (economia e celeridade processual).

2. Da Natureza Jurídica da Equalização de Acervo

A equalização de acervo, fundamentada em determinações do CNJ, possui natureza estritamente administrativa. É uma ferramenta de gestão judiciária que visa equilibrar a força de trabalho entre os gabinetes.

Ocorre que atos administrativos, ainda que exarados pela Presidência do Tribunal ou pelo CNJ com o intuito de otimizar a gestão, não têm o condão de derogar normas de competência fixadas em lei federal (CPC). A redistribuição administrativa pressupõe a inexistência de óbice legal à nova distribuição. No caso de haver prevenção, o processo sequer deveria ter sido incluído no lote de equalização indiscriminada, pois o "juiz natural" já estava fixado por lei.

3. Da Jurisprudência do TJPB

A jurisprudência possui entendimento firmado de que alterações de competência interna ou redistribuições administrativas não afastam a prevenção já fixada. Nesse sentido, os seguintes arestos desta Seção de Direito Privado do E. TJPB, de minha relatoria:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE RECURSOS. PREVENÇÃO RECONHECIDA . AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELAÇÃO ANTERIOR. CONFLITO PROCEDENTE.

I . Caso em exame

Conflito negativo de competência instaurado pela Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt em face do Alex Pinheiro Centeno, relacionado ao Agravo de Instrumento nº 0809512-46.2019.8.14 .0000, interposto pela Equatorial Energia S.A. contra decisão do juízo da Comarca de São Félix do Xingu/PA, proferida na Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais, Lucros Cessantes e Prejuízos cumulada com Consignação em Pagamento. O agravo tem conexão com Apelação Cível nº 0004751-50 .2013.8.14.0053, ajuizada por dependência da Ação Cautelar nº 0003564-70 .2014.8.14.0053,

e transferida por redistribuição administrativa ao Desembargador Alex Pinheiro Centeno .

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se a redistribuição administrativa promovida por Portaria de Equalização de Acervos do CNJ afasta a prevenção fixada por conexão entre os processos.

III. Razões de decidir

A prevenção decorre da anterioridade de recurso relacionado ao mesmo feito ou a feito conexo, nos termos do art . 930, parágrafo único, do CPC, e do art. 116 do Regimento Interno do TJPA, independentemente de eventual redistribuição administrativa.

A regra da prevenção objetiva garantir a segurança jurídica, unidade da jurisdição e evitar decisões conflitantes, em conformidade com o princípio do juiz natural (art. 5º, LIII, da CF/1988) .

A Portaria de equalização de acervo judicial tem natureza administrativa e não pode afastar critérios legais e regimentais de fixação de competência funcional entre magistrados.

O Desembargador Alex Pinheiro Centeno, por estar vinculado ao feito anterior e conexo, é o relator prevento para o Agravo de Instrumento discutido.

IV. Dispositivo e tese

Conflito negativo de competência julgado procedente para reconhecer a competência do Desembargador Alex Pinheiro Centeno como relator prevento do Agravo de Instrumento nº 0809512-46 .2019.8.14.0000 .

Tese de julgamento: **"1. A redistribuição administrativa de processos entre magistrados, ainda que oriunda de portaria de equalização de acervos, não afasta a regra legal de prevenção quando presente a conexão objetiva e subjetiva entre os feitos. 2. O relator de recurso anterior conexo detém a prevenção para relatar recurso subsequente, conforme art . 930, parágrafo único, do CPC."** Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIII; CPC, art. 930, parágrafo único; Regimento Interno do TJPA, art . 116. Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, na 10ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Privado no Plenário Virtual, sob a Presidência do Exmo. Sr . Des. Ricardo Ferreira Nunes, à unanimidade, em conhecer e julgar procedente o Conflito Negativo de Competência, reconhecendo a competência do Des. Alex Pinheiro Centeno para processar e julgar o Agravo de Instrumento referido, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC, c/c o art . 116 do Regimento Interno desta Corte, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des.

Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa . Luana de Nazareth Amaral
Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. Jose Torquato
Araujo de Alencar e o Des. José Antônio Ferreira Cavalcante. Belém (PA),
data registrada no sistema. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08118441020248140000
27581155, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de
Julgamento: 05/06/2025, Seção de Direito Privado)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREVENÇÃO. ART . 930, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ART. 116,
CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. COMPETÊNCIA FIXADA .

1. Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo Desembargador Alex
Pinheiro Centeno em face da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt,
nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808457-60.2019.8 .14.0000,
decorrente de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial
da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Revisional Contratual c/c
Anulação de Cláusula, Tutela de Urgência e Dano Moral nº 0802882-
41.2019.8 .14.0301.

2. Constatada a prevenção do Desembargador Alex Pinheiro Centeno, por
ser o relator do Agravo de Instrumento nº 0804254-55 .2019.8.14.0000,
referente ao mesmo processo de origem, conforme disposto no art . 930,
parágrafo único, do CPC, e no art. 116, caput, do Regimento Interno do
TJPA.

**3. A prevenção do relator se estabelece quando o primeiro recurso
protocolado no tribunal torna prevento o relator para eventual recurso
subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo,
evitando decisões conflitantes e garantindo a celeridade processual .**

4. Conflito de Competência julgado improcedente, fixando a competência
para processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 0808457-60.2019.8
.14.0000 no Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a
Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 18ª
Seção Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em conhecer e
julgar improcedente o presente Conflito, fixando a competência para
processar e julgar o Agravo de Instrumento nº 0808457-60 .2019.8.14.0000
no Desembargador Alex Pinheiro Centeno .pelos fatos e fundamentos

constantes do voto.

Julgamento presidido pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Constantino Augusto Guerreiro, Des. Ricardo Ferreira Nunes, Des. Leonardo de Noronha Tavares, Desa. Gleide Pereira de Moura, Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimaraes, Desa. Margui Gaspar Bittencourt, Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, Des. Alex Pinheiro Centeno, Des. Jose Torquato Araujo de Alencar e o Juiz Convocado José Antônio Ferreira Cavalcante

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

(TJ-PA - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 08035913320248140000 21750024, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 22/08/2024, Seção de Direito Privado)

4. Da Análise do Caso Concreto

Na hipótese vertente, restou incontroverso que o Desembargador Alex Pinheiro Centeno julgou a apelação no Processo nº 0051392-70.2009.8.14.0301, o qual guarda nítida conexão com o presente feito (Apelação nº 0025500-28.2010.8.14.0301).

Dessa forma, a competência do Des. Alex Centeno cristalizou-se no momento do julgamento do primeiro recurso daquela cadeia de ações conexas. A posterior redistribuição por equalização (Portaria nº 4.364/2023-GP) não apaga o fato jurídico da prevenção. Receber o processo de volta não é uma "violação à equalização", mas sim o estrito cumprimento do Código de Processo Civil.

Ademais, como bem ressaltado pelo Órgão Ministerial, a *equalização de acervos, enquanto providência de natureza administrativa, visa garantir uma distribuição equitativa de trabalho entre os membros do tribunal, mas não tem o condão de afastar regras processuais de ordem pública, como as que definem a prevenção do relator para recursos subsequentes no mesmo processo ou em processos conexos.*

Admitir o contrário permitiria que medidas de gestão administrativa alterassem casuisticamente o juiz da causa, ferindo a imparcialidade e a estabilidade das competências jurisdicionais.

Acompanho, portanto, o entendimento do Órgão Ministerial, no sentido de que medidas de gestão administrativa não podem alterar casuisticamente o juiz da causa sob pena de ferir a imparcialidade e a estabilidade das competências jurisdicionais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, **CONHEÇO DO presente CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA** e julgo-o **IMPROCEDENTE**, para declarar a competência do **Excelentíssimo Senhor Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO (Suscitante)** para processar e julgar a Apelação Cível nº 0025500-28.2010.8.14.0301, em face da prevenção constatada.

Comunique-se essa decisão aos juízos em conflito.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora